

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3325/2531

นายธรรมศักดิ์ รัตนโกวิน
นายดาบตำรวจยุทธ ทองโชติ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คให้ จ. ไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ตามบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ และเพื่อใช้เช็คนั้นดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยเพื่อบีบบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามบันทึกดังกล่าว โจทก์ผู้รับโอน เช็คจาก จ. ทราบถึงความผูกพันเรื่องเช็คพิพาทระหว่าง จ. กับจำเลยมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว สั่งประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓ ลงโทษจำคุก ๑ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานโจทก์จำเลยฟังได้ว่า จำเลยออกเช็คตามฟ้องซึ่งเป็นเช็คสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือตามเอกสารหมายเลข จ.๑ มอบให้แก่นางจิราพร รัตนโกวิน เพื่อชำระหนี้ตามที่จำเลยทำบันทึกรับสภาพหนี้ไว้ก่อนนางจิราพร ตามเอกสารหมายเลข จ.๗ นางจิราพรรับเช็คตามฟ้องไว้เพื่อเป็นประกันตามบันทึกรับสภาพหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.๗ และเพื่อใช้เช็คตามฟ้องดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยเพื่อบีบบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามบันทึกรับสภาพหนี้ดังกล่าว นางจิราพรได้มอบเช็คตามฟ้องให้โจทก์ซึ่งเป็นน้องสามีของนางจิราพร ประกอบกับได้ความจากโจทก์ว่า โจทก์ทราบเรื่องจำเลยนำบ้านและที่ดินขายฝากไว้กับนางจิราพร โจทก์ย่อมน่าจะรู้ฐานะทางการเงินของจำเลยพอสมควร และคงไม่ยอมรับชำระหนี้ด้วยเช็คของจำเลยสั่งให้ใช้เงินเป็นจำนวนสูงมากง่าย ๆ ทั้งโจทก์ก็เป็นน้องสามีของนางจิราพรอยู่ด้วย ทำให้น่าเชื่อว่า โจทก์คงรู้เห็นถึงความผูกพันเรื่องเช็คตามฟ้องระหว่างนางจิราพรกับจำเลยมาโดยตลอด เมื่อจำเลยออกเช็คตามฟ้องสั่งจ่ายเพื่อเป็นประกันตามบันทึกรับสภาพหนี้และธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จะหาว่าจำเลยออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คหรือออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีไม่ได้ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

ศาลอาญา - นายดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศาลอุทธรณ์ - นายประพัฒน์ อุฑาภาพ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------